

1500930-97.2019.8.26.0544

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gabriela da Conceição Rodrigues

Comarca: Franco da Rocha

Foro: Foro de Franco da Rocha

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/08/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2108519/2019 - DEL.POL.FRANCO

ROCHA, 4705228 - DEL.POL.FRANCO ROCHA, 1971/19/204 - DEL.POL.FRANCO ROCHA, 2108519 - DEL.POL.FRANCO ROCHA

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franco da Rocha

Foro de Franco da Rocha

Vara Criminal

Praça Ministro Nelson Hungria n °01, Franco da Rocha-SP - cep 07850-900

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500930-97.2019.8.26.0544 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500930-97.2019.8.26.0544

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2108519/2019 - DEL.POL.FRANCO

ROCHA, 4705228 - DEL.POL.FRANCO ROCHA, 1971/19/204 - DEL.POL.FRANCO ROCHA, 2108519 - DEL.POL.FRANCO ROCHA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LETICIA DA SILVA PENTEADO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gabriela da Conceição Rodrigues

Vistos.

LETÍCIA DA SILVA PENTEADO foi denunciada como incurso nos termos do artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/2006, pois, segundo consta da denuncia, no dia 14 de abril de 2019, por volta de 09h00min, nas dependências da Penitenciária II de Franco da Rocha, situada na Rodovia SP 354, Km 44,5, em Franco da Rocha, trazia consigo, para fins de entrega a terceiros, 36 gramas de cocaína, substância causadora de dependência física e psíquica, sem

autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 08; laudo de constatação de fls. 10/12 e laudo toxicológico definitivo de fls. 40/42.

Recebida a denúncia (fls. 56), a ré foi citada (fls.57) e apresentou defesa prévia (fls. 68/73).

Designada audiência de instrução e julgamento, procedeu-se a oitiva de duas testemunhas e realizou-se o interrogatório da acusada.

Em alegações finais, acostadas às fls. 187/191 e 195/197.

É o relatório

Passo a decidir.

No mérito, o pedido condenatório é improcedente, pois há dúvidas quanto ao dolo da acusada.

A materialidade do crime vem demonstrada por meio do boletim de ocorrência (fls. 05/07), do auto de exibição de apreensão (fls. 08), laudo de constatação de fls.10/12 e laudo toxicológico definitivo de fls. 40/42.

A autoria é certa, mas repousam dúvidas quanto ao dolo da agente o que afasta a tipicidade da conduta.

Ouvida perante a autoridade policial, os ré disse que não tinha consciência da ilicitude dos cigarros que transportava na ocasião.

Em juízo, disse que levava o cigarro para entregar ao seu marido e que estes eram o pagamento por cortes de cabelo que ele, o marido, fazia dentro da unidade. Recebeu os cigarros de uma senhora, sabia as regras para entrada no presídio, o porquê das revistas aos objetos que os visitantes levam, bem como sabia que corria risco de ter drogas dentro dos cigarros. Negou que soubesse que havia droga, não conferiu os cigarros, pois confiou na senhora que os entregou.

O policial penal Márcio Domingues de Faria disse fazia vistoria de alimentos que as visitas levavam para os presos; notou algo estranho nos cigarros que ela estava levando; eram 55 a 59 cigarros e havia drogas dentro de vários deles; percebeu por que o cigarro estava duro, bem enrijecido; havia cocaína dentro deles; inquirida, ela disse ter recebido os cigarros de alguém na porta da unidade e que não sabe a quem seria entregue quando entrasse.

O policial penal Rinaldo Crema esclareceu que durante a revista que seu colega fazia nos cigarros que a ré levava, seu colega percebeu algo estranho e lhe chamou; abrimos os cigarros e havia uma substância branca e pó dentro dela.

Ainda que a ré não tenha se valido das cautelas devidas no transporte dos cigarros em questão, há indícios de que, de fato, agiu em erro, acreditando tratar-se de cigarro comum, desconhecendo que estes continham drogas em seu interior. Senão vejamos.

A acusada apresentou a conversa que manteve com os intermediários que, em momento algum, indicaram tratar-se de drogas ou mesmo lhe repassaram instruções para ocultar o objeto, o que poderia levar a suspeitas de seu conteúdo.

Ainda, manteve a mesma versão em juízo e perante a autoridade policial, dizendo que estranhou o fato dos cigarros estarem soltos ao invés de dentro de um maço, mas a terceira fornecedora dos objetos apresentou-lhe justificativa plausível de que tal

fato se dava para facilitar a revista na ocasião.

Outro elemento a justificar a ausência de dolo de sua parte deve-se à sua postura na entrada do presídio. A acusada não ocultou os cigarros em nenhum momento e sim entregou-os prontamente para submissão a revista pelos agentes de segurança, o que indica de modo evidente que não agia com dolo na ocasião.

Sequer há que se falar que sua conduta ocorreu sob o pálio do dolo eventual.

Conforme entende a doutrina sobre o tema, o dolo eventual ocorre quando o agente prevê uma pluralidade de resultados, dirigindo sua conduta para realizar um determinado evento, mas assume o risco de provocar outro. Quando age assim, a pessoa demonstra indiferença quanto ao resultado possível, razão pela qual é responsabilizado na modalidade dolosa da infração. A fim de aferir-se sua existência, necessário observar as circunstâncias do caso concreto que indicam o risco conscientemente assumido pelo acusado. Nos dizeres de Reinhart Frank, temos que este se resume à frase "seja como for, dê no que der, em qualquer caso não deixo de agir."

Não há como deduzir-se dos eventos narrados que a ré tenha agido com tal espírito e, não havendo a modalidade culposa do crime em questão, a absolvição é medida que se impõe, por não haver certeza do dolo da autora do fato na ocasião.

Ante o exposto e o mais do que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal e ABSOLVO a ré LETICIA DA SILVA PENTEADO das imputações previstas em inicial, com fulcro no art.386, VII do CPP.

A ré poderá aguardar o trânsito em julgado em liberdade.

Custas na forma da lei. Defiro à acusada a gratuidade de justiça.

Com o trânsito em julgado, expeça-se o necessário e arquivem-se os autos.

P.I.C.

Franco da Rocha, 09 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA